

# **GALÓN · Curso de Cabo (ET)**

## **Organización de la Defensa — Ley 5/2005, estructuras y órganos**

Cuaderno de estudio: 50 preguntas con respuesta, explicación y referencia normativa. Elaboración PROPIA de GALÓN sobre fuentes oficiales verificadas (BOE, MINISDEF, IGN, ERC, Cruz Roja). Libre para uso personal; prohibida su venta. Generado 21-sep-2026. App: galon · banco auditado.

**1. [F] Según el artículo 1 de la LO 5/2005, de 17 de noviembre (LODEF), esta ley orgánica:**

**A) Regula la defensa nacional y establece las bases de la organización militar conforme a los principios establecidos en la Constitución ✓**

B) Regula únicamente la organización de los tres Ejércitos

C) Regula los derechos y deberes de los militares

D) Regula el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas

Explicación: Objeto de la LODEF: defensa nacional + bases de la organización militar. Se dicta de acuerdo con el art. 8.2 CE y en ejercicio de la competencia del art. 149.1.4ª CE. · Ref: LO 5/2005 art. 1

**2. [M] La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. Además, tiene por objetivo:**

A) La intervención en cualquier conflicto internacional

**B) Contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España ✓**

C) El control del comercio mundial de armas

D) Sustituir a la diplomacia española en el exterior

Explicación: Art. 2: protección interna + proyección exterior: contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales. · Ref: LO 5/2005 art. 2

**3. [F] Según el artículo 8.1 de la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen por misión:**

A) Garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional

B) Defender los intereses económicos de España en el exterior

**C) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional ✓**

D) Sostener el orden público exclusivamente

Explicación: CE art. 8.1, literal que la LODEF recoge en su art. 15.1. La seguridad ciudadana es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 104 CE). · Ref: CE art. 8.1 · LODEF art. 15.1

**4. [F] El artículo 8.2 de la Constitución encomienda a una ley orgánica regular:**

A) El régimen económico de las Fuerzas Armadas

B) La organización de las Delegaciones de Defensa

C) El estatuto del personal civil de Defensa

**D) Las condiciones y las bases del modo en que, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, puedan intervenir las Fuerzas Armadas y, en su caso, la atribución al Gobierno de facultades extraordinarias ✓**

Explicación: CE art. 8.2: base de la intervención de las FAS ante emergencias (y de la propia LODEF). La LODEF lo desarrolla en sus arts. 15.3 y 16.e. · Ref: CE art. 8.2

**5. [M] En materia de defensa, el artículo 149.1.4ª de la Constitución establece que es una competencia:**

A) Compartida entre el Estado y las comunidades autónomas

**B) Exclusiva del Estado ✓**

C) Delegable en las diputaciones

D) Concurrente Estado-comunidades

Explicación: Defensa y FAS: competencia EXCLUSIVA del Estado. Trampa clásica con la compartida. · Ref: CE art. 149.1.4ª

**6. [F] Según el artículo 3 de la LODEF, corresponden al Rey:**

A) El mando operativo de las Fuerzas Armadas

B) La dirección de la política de defensa

**C) El mando supremo de las Fuerzas Armadas y las demás funciones que en materia de defensa le confiere la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico ✓**

D) La ejecución de la política militar

Explicación: Art. 3 (La Corona), eco del art. 62.h CE: mando supremo. La dirección de la política de defensa es del Presidente del Gobierno (art. 6). · Ref: LODEF art. 3 · CE art. 62.h

**7. [M] Según el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno:**

A) Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas

B) Ejerce la más alta representación de España en materia de defensa

C) Aprueba los estados de alarma por sí solo

**D) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado ✓**

Explicación: CE art. 97: Administración civil y MILITAR. La más alta representación es del Rey (art. 56) y el mando supremo también (62.h). · Ref: CE art. 97

**8. [D] El Gobierno quiere enviar un contingente humanitario a un país en conflicto, pero su presidente se niega a pedirlo y no hay resolución de la ONU. Según el art. 19 de la LODEF, una misión en el exterior no directamente relacionada con la defensa requiere, entre otras condiciones:**

**A) Que se realice por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrolle, o que esté autorizada por Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o acordada por organizaciones internacionales de las que España forme parte (UE, OTAN) ✓**

B) Que se realice siempre por invitación de la OTAN, sin excepción

C) Que lo apruebe el Rey previamente

D) Que el Congreso declare el estado de sitio

Explicación: Art. 19.a: petición expresa del anfitrión, CSNU o UE/OTAN; b: fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de paz; c: conformidad con la Carta de la ONU. · Ref: LODEF art. 19 · caso

**9. [D] En las reuniones de defensa se discute quién DETERMINA la política de defensa. Según la LODEF:**

A) El Presidente del Gobierno, porque dirige la política de defensa

B) El Ministro de Defensa, porque ejecuta la política de defensa

**C) El Gobierno: determinar la política de defensa y asegurar su ejecución, dirigir la Administración militar y acordar la participación de las FAS en misiones fuera del territorio nacional ✓**

D) El Consejo de Defensa Nacional, porque es el órgano decisor

Explicación: Trampa fina: el Gobierno DETERMINA (art. 5); el Presidente DIRIGE (art. 6); el Ministro DESARROLLA Y EJECUTA (art. 7). Y el CDN es asesor, no decide. · Ref: LODEF arts. 5, 6 y 7 · caso

**10. [F] Según el artículo 6.1 de la LODEF, corresponde al Presidente del Gobierno:**

A) El desarrollo y la ejecución de la política de defensa

B) El mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas

C) La elaboración y definición de la estrategia militar

**D) La dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza ✓**

Explicación: Art. 6.1 literal. El desarrollo y ejecución es del Ministro (7.1); el mando de la estructura operativa, del JEMAD (12.3.b); la estrategia militar, del JEMAD (12.3.e). · Ref: LODEF art. 6.1

**11. [M] Según el artículo 6.2 de la LODEF, el Presidente del Gobierno:**

**A) Ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas así como disponer su empleo ✓**

B) Ejerce el mando disciplinario sobre los generales

C) Preside las academias militares

D) Nombra a los jefes de Estado Mayor por sí solo

Explicación: Art. 6.2: ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las FAS y disponer su empleo. · Ref: LODEF art. 6.2

**12. [F] ¿Quién formula la Directiva de Defensa Nacional?**

A) El Ministro de Defensa

**B) El Presidente del Gobierno ✓**

C) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa

D) El Consejo de Defensa Nacional

Explicación: Art. 6.3.a: formular la Directiva de Defensa Nacional, con las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo. · Ref: LODEF art. 6.3.a

**13. [M] Según el artículo 6.3.d de la LODEF, las misiones de las Fuerzas Armadas las ordena:**

A) El Ministro de Defensa

B) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa

C) El Congreso de los Diputados

**D) El Presidente del Gobierno ✓**

Explicación: Art. 6.3.d: ordenar las misiones de las FAS. Trampa con el Ministro: él dirige la actuación BAJO la autoridad del Presidente. · Ref: LODEF art. 6.3.d

**14. [F] Según el artículo 7.1 de la LODEF, corresponde al Ministro de Defensa:**

**A) El desarrollo y la ejecución de la política de defensa ✓**

B) La dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos

C) El mando supremo de las Fuerzas Armadas

D) La conducción estratégica de las operaciones militares

Explicación: Art. 7.1: desarrollo y ejecución. La DIRECCIÓN es del Presidente (art. 6.1). · Ref: LODEF art. 7.1

**15. [M] Entre las competencias específicas del Ministro de Defensa (art. 7.2 LODEF) figuran:**

A) Formular la Directiva de Defensa Nacional y ordenar las misiones de las FAS

**B) Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección estratégica de las operaciones militares, dirigir la actuación de las FAS bajo la autoridad del Presidente y determinar y ejecutar la política militar ✓**

C) Ejercer el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas

D) Presidir el Consejo de Defensa Nacional

Explicación: Art. 7.2.a-b-c. La Directiva y las misiones: Presidente; la estructura operativa: JEMAD; el CDN lo preside el Presidente del Gobierno. · Ref: LODEF art. 7.2

**16. [D] El examen distingue política de DEFENSA de política MILITAR. Según la LODEF, la política militar la determina y ejecuta:**

A) El Presidente del Gobierno (art. 6)

B) El Gobierno en pleno (art. 5)

**C) El Ministro de Defensa (art. 7.2.c) ✓**

D) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (art. 12)

Explicación: Política de DEFENSA: la dirige el Presidente y la ejecuta el Ministro. La política MILITAR la determina y ejecuta el Ministro. Favorita de examinador. · Ref: LODEF arts. 6 y 7 · caso

**17. [M] Según el artículo 4.1 de la LODEF, a las Cortes Generales les corresponde:**

**A) Aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes, debatir las líneas generales de la política de defensa y controlar la acción del Gobierno en materia de defensa ✓**

- B) Ejercer el mando conjunto de las operaciones
- C) Designar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa
- D) Aprobar la estrategia militar

Explicación: Art. 4.1.b-c-d: leyes y créditos, debate de líneas generales y control de la acción del Gobierno. · Ref: LODEF art. 4.1

**18. [F] La autorización, con carácter PREVIO, para la participación de las FAS en misiones fuera del territorio nacional corresponde a:**

- A) El Senado
- B) El Congreso de los Diputados ✓**
- C) El Rey
- D) El Consejo de Defensa Nacional

Explicación: Art. 4.2: al CONGRESO en particular le corresponde autorizar con carácter previo. El CDN no autoriza: asesora. · Ref: LODEF art. 4.2

**19. [M] Para ordenar operaciones en el exterior que NO estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno:**

- A) Solo informará al Senado una vez concluida la operación
- B) Necesitará real decreto con acuerdo del Consejo de Estado
- C) Realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados ✓**
- D) Podrá actuar sin trámite alguno

Explicación: Art. 17.1: consulta previa + autorización del Congreso. · Ref: LODEF art. 17.1

**20. [D] Una evacuación urgente de españoles obliga a actuar de inmediato, sin consulta previa al Congreso. Según el art. 17.3 de la LODEF:**

- A) La operación queda exenta de todo control parlamentario
- B) El Rey ratifica la decisión en su lugar
- C) El Gobierno debe pedir permiso al país anfitrión en su defecto
- D) El Gobierno someterá al Congreso de los Diputados, lo antes posible, la decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso ✓**

Explicación: Art. 17.2: trámites de urgencia; 17.3: si la máxima urgencia impide la consulta previa, someter la decisión al Congreso lo antes posible para ratificación. · Ref: LODEF art. 17.2-3 · caso

**21. [F] Sobre el seguimiento de las operaciones en el exterior, el Gobierno informará al Congreso de los Diputados:**

- A) Una única vez al finalizar la misión
- B) Periódicamente, en un plazo en ningún caso superior a un año ✓**
- C) Solo cuando el Congreso se lo pida expresamente
- D) Cada seis meses como máximo en todos los casos

Explicación: Art. 18: seguimiento periódico con plazo máximo de UN AÑO. Lo de cada seis meses es de cuadernillo, no de la ley. · Ref: LODEF art. 18

**22. [F] El Consejo de Defensa Nacional es:**

- A) El órgano decisor superior del Ministerio de Defensa
- B) Un órgano del Congreso para controlar la defensa
- C) El órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de defensa ✓**
- D) El máximo órgano de mando operativo de las FAS

Explicación: Art. 8.1, literal completo: colegiado, coordinador, asesor y consultivo DEL PRESIDENTE. Asesora, no manda. · Ref: LODEF art. 8.1

**23. [M] El Delegado de Defensa en una comunidad autónoma es nombrado:**

- A) Por el presidente de la comunidad autónoma
- B) Por el JEMAD
- C) Por sorteo entre coroneles

**D) Por el Ministro de Defensa, a propuesta del Subsecretario de Defensa, entre Oficiales Generales y Oficiales en situación de servicio activo o reserva ✓**

Explicación: Hay una Delegación de Defensa en cada CA y en Ceuta y Melilla. El Subdelegado lo nombra el Subsecretario, a propuesta de la Secretaría General Técnica. · Ref: RD 308/2007 arts. 6-7

**24. [M] El Consejo de Defensa Nacional en pleno se compone, entre otros, de:**

**A) El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, los Ministros de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Economía y Hacienda, el JEMAD, los JEMEs, el Secretario de Estado Director del CNI y el Director del Gabinete de la Presidencia ✓**

- B) Únicamente los ministros con competencias militares
- C) Los ministros y todos los generales de la reserva
- D) Los presidentes de las comunidades autónomas como miembros natos

Explicación: Art. 8.5 literal. Las autoridades de las CCAA se convocan solo cuando se estime oportuno (8.8): no son miembros natos. · Ref: LODEF art. 8.5

**25. [D] ¿Cuál de estos cargos NO es miembro nato del Consejo de Defensa Nacional en pleno?**

- A) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
- B) El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia
- C) El Ministro de Justicia ✓**
- D) El Jefe de Estado Mayor de la Armada

Explicación: El pleno (8.5) incluye a Defensa, Interior, AAEE y Economía y Hacienda; Justicia no figura. El Director del Gabinete, el Director del CNI y los tres JEMEs sí. · Ref: LODEF art. 8.5 · caso

**26. [M] El consejo ejecutivo del CDN lo integran:**

- A) Todos los ministros del Gobierno y los tres JEMEs
- B) Solo los ministros, sin mando militar
- C) Los mismos que el pleno, más los JEMEs
- D) El Presidente del Gobierno, los Ministros de Defensa, del Interior y de Asuntos Exteriores, el JEMAD, el Secretario de Estado Director del CNI y el Director del Gabinete de la Presidencia ✓**

Explicación: Art. 8.6: más reducido que el pleno y, ojo, SIN los JEMEs de los Ejércitos. Trampa típica. · Ref: LODEF art. 8.6

**27. [M] Según el artículo 8.2 de la LODEF, el Consejo de Defensa Nacional:**

**A) En pleno informará al Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, y cuando el Rey asista a las reuniones, lo presidirá ✓**

- B) Debe aprobar todas sus decisiones con la firma del Rey
- C) Solo puede reunirse en presencia del Rey
- D) El Rey lo preside siempre, asista o no

Explicación: Art. 8.2: informe al Rey a propuesta del Presidente; si el Rey asiste, PRESIDE él. En su ausencia, preside el Presidente del Gobierno. · Ref: LODEF art. 8.2

**28. [F] El órgano de trabajo permanente del Consejo de Defensa Nacional es:**

- A) El Estado Mayor de la Defensa
- B) La Comisión Interministerial de Defensa, adscrita al Ministerio de Defensa ✓**
- C) El Mando de Operaciones
- D) La Subsecretaría de Defensa

Explicación: Art. 8.9: la Comisión Interministerial de Defensa, adscrita al Ministerio de Defensa, como órgano de trabajo permanente. · Ref: LODEF art. 8.9

**29. [M] El Ministerio de Defensa es:**

- A) Un organismo autónomo dependiente del Congreso
- B) La unión de los tres Ejércitos con independencia del Gobierno
- C) Un órgano del Consejo de Seguridad Nacional
- D) El departamento de la Administración General del Estado al que corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa y la obtención y gestión de los recursos humanos y materiales, y en el que se integran las Fuerzas Armadas ✓**

Explicación: Art. 9: departamento de la AGE; las FAS se integran en el Ministerio para dar vertebración al conjunto. · Ref: LODEF art. 9

**30. [M] Según el artículo 10.1 de la LODEF, las Fuerzas Armadas:**

- A) Son el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire ✓**
- B) Son tres ejércitos independientes coordinados por el Congreso
- C) Son un órgano de la Unión Europea
- D) Son el elemento esencial de la seguridad ciudadana

Explicación: Art. 10.1: elemento esencial de la DEFENSA, entidad ÚNICA, conjunto INTEGRADOR. Tres palabras clave de examen. · Ref: LODEF art. 10.1

**31. [F] Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras:**

- A) Una territorial y otra funcional
- B) Una orgánica, para la preparación de la fuerza, y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen ✓**
- C) Una permanente y otra de reserva
- D) Una central y otra periférica

Explicación: Art. 11.1, literal. La orgánica posibilita la generación de la operativa (art. 11.2). · Ref: LODEF art. 11.1

**32. [M] Según el artículo 11.3 de la LODEF, la estructura operativa se organizará con arreglo a:**

- A) El principio de especialidad por Ejércitos
- B) El principio de proximidad territorial
- C) El principio de unidad de mando y a los criterios necesarios para la consecución de la máxima capacidad operativa ✓**
- D) El principio de mando colegiado

Explicación: Art. 11.3: unidad de mando en la operativa. La orgánica se establece con criterios de funcionalidad y organización homogénea (11.2). · Ref: LODEF art. 11.2-3

**33. [D] Un recluta pregunta quién PREPARA y quién EMPLEA la Fuerza. Según la LODEF:**

- A) La preparación corresponde a la estructura orgánica de los Ejércitos (JEMEs) y el empleo a la estructura operativa, cuyo mando ejerce el JEMAD ✓**
- B) Ambas cosas las hace el JEMAD
- C) La preparación es del Ministerio de Asuntos Exteriores y el empleo del Ministro
- D) Nada de eso lo regula la ley

Explicación: Esencia de la LODEF (art. 11 y Exposición de Motivos): los Ejércitos preparan la Fuerza y la ponen a disposición de la estructura operativa, que la emplea. · Ref: LODEF arts. 11, 12 y 13 · caso

**34. [F] El Estado Mayor de la Defensa es:**

- A) Un órgano del Gobierno para las crisis internacionales
- B) El órgano auxiliar de mando y apoyo al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con un Cuartel General y un Mando de Operaciones subordinado ✓**

- C) El órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional
- D) El órgano encargado del reclutamiento

Explicación: Art. 12.1: órgano auxiliar de mando y apoyo al JEMAD; y 12.2: con Cuartel General y Mando de Operaciones subordinado. · Ref: LODEF art. 12

**35. [M] Según el artículo 12.3.b de la LODEF, el JEMAD:**

- A) Ejerce el mando de los tres Ejércitos
- B) Depende directamente del Rey
- C) Ejerce, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y la conducción estratégica de las operaciones militares ✓**
- D) Preside el Gobierno en materias de defensa

Explicación: Art. 12.3.b: mando de la ESTRUCTURA OPERATIVA (no de los Ejércitos) y conducción estratégica de las operaciones, bajo dependencia del Ministro. · Ref: LODEF art. 12.3.b

**36. [M] El JEMAD ejerce la función de asesoramiento militar a:**

- A) Únicamente al Ministro de Defensa
- B) Únicamente al Rey
- C) Las Cortes Generales
- D) El Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, a los que auxiliará en la dirección estratégica de las operaciones militares ✓**

Explicación: Art. 12.3.a: asesoramiento al Presidente Y al Ministro. Desconfía del únicamente. · Ref: LODEF art. 12.3.a

**37. [M] Según el artículo 12.4 de la LODEF, respecto de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, el JEMAD:**

- A) Les da órdenes operativas directas en todo caso
- B) Los coordina y les imparte directrices para orientar la preparación de la Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas ✓**
- C) Es su subordinado
- D) Preside sus academias

Explicación: Art. 12.4: COORDINA e imparte directrices para la PREPARACIÓN. No manda los Ejércitos: ese mando es de cada JEME bajo la autoridad del Ministro (art. 13.2). · Ref: LODEF art. 12.4

**38. [D] El JEME de un Ejército es herido en accidente y no puede ejercer. ¿Quién lo sustituye con carácter accidental?**

- A) El JEMAD, que manda directamente el Ejército
- B) El Delegado de Defensa de la comunidad autónoma
- C) El Oficial General en servicio activo más antiguo de los que estén subordinados en su estructura orgánica ✓**
- D) El Oficial General más antiguo de los tres Ejércitos

Explicación: Art. 13.2: sustitución de los JEMEs por el Oficial General en activo más antiguo de los subordinados en su estructura orgánica. El JEMAD no manda los Ejércitos. · Ref: LODEF art. 13.2 · caso

**39. [M] Si el que no puede ejercer es el JEMAD, le sustituye con carácter accidental:**

- A) El Secretario de Estado de Defensa
- B) El más antiguo de los Subdelegados de Defensa
- C) El Director del CNI
- D) El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire de más antigüedad ✓**

Explicación: Art. 12.2: entre los tres JEMEs, el de más antigüedad. · Ref: LODEF art. 12.2 · caso

**40. [F] Cada Ejército (Tierra, Armada y Aire) está compuesto por:**

- A) El Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza ✓**
- B) El Cuartel General, la Reserva y el Estado Mayor
- C) La Fuerza, el Apoyo y la Inspección

D) El Mando, el Cuartel General y la Academia

Explicación: Art. 13.1: Cuartel General (asistencia al JEME), Fuerza (preparación para operaciones) y Apoyo a la Fuerza (gestión, mantenimiento y logística). · Ref: LODEF art. 13.1

**41. [M] Además de la misión del art. 8.1 CE, el artículo 15.2 de la LODEF dice que las FAS contribuyen:**

A) Al desarrollo económico de los países vecinos

B) Al control migratorio europeo de forma exclusiva

**C) Militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria ✓**

D) A la política comercial española

Explicación: Art. 15.2: contribución militar a la seguridad y defensa de España y aliados + paz, estabilidad y ayuda humanitaria. · Ref: LODEF art. 15.2

**42. [F] Las FAS pueden llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero:**

A) Cualquier año, con carácter turístico

B) Solo en países miembros de la OTAN

C) Cuando lo pida cualquier particular español

**D) Cuando circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses ✓**

Explicación: Art. 15.4: evacuación de residentes ante grave riesgo por inestabilidad. Muy preguntada. · Ref: LODEF art. 15.4

**43. [M] Entre los tipos de operaciones del artículo 16 de la LODEF figura:**

**A) El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y a los servicios de rescate en las tareas de búsqueda y salvamento ✓**

B) La gestión de las academias militares

C) La administración de justicia militar

D) La negociación de tratados comerciales

Explicación: Art. 16.c. Otras: vigilancia de espacios marítimos y aéreos (a), mantenimiento de la paz y estabilización (b), respuesta a aeronaves terroristas (d), colaboración con las AAPP en grave riesgo (e) y seguridad de los españoles en el exterior (f). · Ref: LODEF art. 16

**44. [F] Según el artículo 20 de la LODEF, las reglas esenciales del comportamiento de los militares (disciplina, jerarquía, límites de la obediencia y ejercicio del mando) se establecen:**

A) Por cada Ejército en sus reglamentos internos

**B) Mediante ley, de acuerdo con la Constitución, y el Gobierno las desarrolla mediante Real Decreto en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas ✓**

C) Por costumbre en cada unidad

D) Por el Consejo de Defensa Nacional

Explicación: Art. 20: la ley es la LO 8/2014 (Tema 2) y el RD de desarrollo son las RROO (Tema 1). Así enlaza los tres temas el examinador. · Ref: LODEF art. 20 · LO 8/2014 · RROO

**45. [D] Se declara el estado de sitio. Según el art. 22.2 de la LODEF, el sistema de disponibilidad permanente de recursos:**

A) Lo dirige el Ministro de Economía en exclusiva

B) Se disuelve y se reparte entre las comunidades autónomas

C) Lo asume la OTAN

**D) Será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional ✓**

Explicación: Art. 22.1: el Gobierno establece los criterios de preparación y disponibilidad de los recursos no militares; 22.2: en conflicto armado y estado de sitio, coordina el CDN. · Ref: LODEF art. 22 · caso

**46. [D] En conflicto bélico y estado de sitio, ¿quién coordina a la Guardia Civil y de quién depende?**

**A) El Consejo de Defensa Nacional la coordina y depende directamente del Ministro de Defensa ✓**

B) El Ministro del Interior la coordina como siempre

C) El JEMAD la manda directamente

D) La coordina la OTAN

Explicación: Art. 25: GC coordinada por el CDN dependiendo del Ministro de DEFENSA. Trampa: el CNP sí depende del Ministro del INTERIOR (art. 27). · Ref: LODEF arts. 25 y 27 · caso

**47. [F] En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, las actuaciones del sistema de cooperación en materia de Protección Civil son coordinadas por:**

A) El Ministerio de Transportes

**B) El Consejo de Defensa Nacional ✓**

C) El Consejo de Seguridad de la ONU

D) Las comunidades autónomas

Explicación: Art. 28: el CDN coordina la Protección Civil en conflicto bélico/estado de sitio. · Ref: LODEF art. 28

**48. [F] ¿Qué regula la Ley 39/2007, de 19 de noviembre?**

A) El régimen del personal militar profesional

B) Los derechos y deberes de los militares

**C) La carrera militar ✓**

D) La jurisdicción militar

Explicación: Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la CARRERA MILITAR (su compañera es la Ley 40/2007, del régimen del personal militar profesional). No confundir títulos. · Ref: Ley 39/2007 (19-nov-2007)

**49. [M] Según el artículo 19.1 de la Ley 39/2007 (carrera militar), el militar profesional ejerce funciones:**

**A) Operativas, técnicas, logísticas y administrativas ✓**

B) Únicamente operativas

C) Exclusivamente de mando

D) Administrativas solo en tiempo de paz

Explicación: Art. 19.1: funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas, desarrolladas por medio de acciones directivas (que incluyen las de mando), de gestión y ejecutivas. · Ref: Ley 39/2007 art. 19.1

**50. [M] Según la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, el Ministerio se estructura en:**

A) Únicamente los tres Ejércitos

**B) La Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría de Defensa, la Secretaría General de Política de Defensa y las Fuerzas Armadas ✓**

C) El Congreso, el Senado y el Ministerio

D) La Guardia Civil y el CNI como únicos órganos

Explicación: Estructura orgánica básica: SEDEF, Subsecretaría, SEGENPOL y FAS. El CNI está adscrito al Ministerio, con dependencia directa del Ministro. · Ref: RD 1287/2010 · organigrama defensa.gob.es